Governo do Estado do Rio de Janeiro

Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Presidência

CONTRATO PRESI 012/2021

CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Preço Global

PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTES 2 (PET 2) E ADICIONAL DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTES 2 (ADI PET 2)

Nº *Empréstimo* 8117-BR

Nº Contrato PRESI 012/2021

entre

Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística – CENTRAL **e**

Consórcio Clima Rio

I. MINUTA DO CONTRATO

Preço Global

Este CONTRATO (doravante denominado o "Contrato") é celebrado, entre, por um lado, COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – CENTRAL (doravante denominado o "Cliente") e, do outro, o CONSÓRCIO CLIMA RIO, formado(a) pelas seguintes empresas, cada uma das quais será responsável conjunta e solidariamente perante o Cliente por todas as obrigações assumidas pelo Consultor, em conformidade com este Contrato, ou mais especificamente, MULTICRITERI-MCRIT A.I.E, SINERGIA LTDA e WAYCARBON LTDA (doravante denominados "Consultor").

CONSIDERANDO QUE

(a) o Cliente tenha solicitado ao Consultor o fornecimento de determinados serviços de consultoria conforme definidos neste Contrato (doravante denominados "Serviços");

(b) o Consultor, tendo declarado ao Cliente possuir as habilidades profissionais necessárias, conhecimento especializado e recursos técnicos, concordou em prestar os Serviços nos termos e condições definidos neste Contrato;

(c) o Cliente recebeu um empréstimo do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) em relação ao custo dos Serviços e pretende aplicar uma parte dos resultados deste empréstimo em pagamentos elegíveis sob este Contrato, sabendo que (i) os pagamentos por parte do Banco Mundial serão efetuados apenas a pedido do Cliente e com a aprovação do Banco Mundial; (ii) tais pagamentos estarão sujeitos, em todos os aspectos, aos termos e condições do acordo de empréstimo, incluindo as proibições de retirada da conta de empréstimo para efetuar qualquer pagamento a pessoas ou entidades, ou para qualquer importação de mercadorias, se tal pagamento ou importação, quando de conhecimento do Banco Mundial, for proibido por decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas descrito no Capítulo VII da Carta das Nações Unidas; e (iii) nenhuma parte, a não ser o Cliente, deverá obter quaisquer direitos do acordo de empréstimo ou fazer alguma solicitação de recursos de empréstimo;

AS PARTES têm por justo e acordado o seguinte:

1. Os seguintes documentos anexos serão considerados como parte integrante deste Contrato:

(a) As Condições Gerais do Contrato (inclusive o Anexo 1 "Política do Banco - Fraude e Corrupção");

(b) As Condições Especiais do Contrato;

(c) Apêndices:

Apêndice A: Termos de referência

Apêndice B: Especialistas Principais

Apêndice C: Discriminação de Preços do Contrato

Apêndice D: Formulário de Garantia de Adiantamentos

No caso de qualquer inconsistência entre os documentos, a seguinte ordem de prioridade deve prevalecer: as Condições Especiais do Contrato; as Condições Gerais do Contrato, incluindo Anexo 1; Apêndice A; Apêndice B; Apêndice C; Apêndice D. Qualquer referência a este Contrato deve incluir, onde o contexto permitir, uma referência a seus Apêndices.

2. Os direitos e obrigações do Cliente e do Consultor serão aqueles estabelecidos no Contrato, em particular:

(a) o Consultor prestará os Serviços de acordo com as disposições do Contrato; e

(b) o Cliente efetuará os pagamentos ao Consultor de acordo com as disposições do Contrato.

EM TESTEMUNHO DO QUE, as Partes assinam o presente Contrato em seus respectivos nomes, no dia e ano acima indicados.

Por e em nome de *COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA – CENTRAL*

Pedro Martins Castilho Junior – Presidente Diretor da CENTRAL

Leandro Bastos da Silva - Diretor de Administração e Finanças

Para e em nome de cada um dos membros do Consultor *CONSÓRCIO CLIMA RIO*

MULTICRITERI-MCRIT A.I.E

Marcelo Marcos da Silva Fonseca – Representante legal

II. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

A. Disposições Gerais

1. Definições	1. A menos que o contexto exija de outra forma, as expressões e termos abaixo terão, para a finalidade do contrato, os seguintes significad a. “Diretrizes Aplicáveis” são as Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores em Empréstimos do BIRD e os Créditos e Subsídi 2011. b. “Legislação Aplicável” significa as leis e quaisquer outros instrumentos que tenham força de lei no país do Cliente ou em qualquer out aprovadas e estar em vigor periodicamente. c. "Banco" significa o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e a Associação Internacional de Desenvolviment d. "Mutuário" significa o Governo, órgão do Governo ou outra entidade que assine o contrato de financiamento com o Banco. e. "Cliente" significa a agência executora que assina o Contrato para os Serviços com o Consultor Selecionado. f. "Consultor" significa uma empresa de consultoria ou entidade legalmente constituída selecionada pelo Cliente para fornecer os Serviç g. "Contrato" significa o acordo obrigatório por escrito, assinado entre o Cliente e o Consultor e que inclui todos os documentos anexos li Condições Especiais (CE) e os Apêndices). h. "Dia" significa um dia útil, salvo disposição em contrário. i. “Data de vigência” significa a data em que este Contrato passa a vigorar e ter efeito de acordo com a Cláusula CG 11. j. "Especialistas" significa coletivamente os "Especialistas Principais", "Especialistas de Apoio" ou qualquer funcionário do Consultor, S executar os Serviços ou qualquer parte deles nos termos do Contrato. k. “Moeda estrangeira” significa qualquer moeda que não seja a moeda do país do Cliente. l. “CG” significa as Condições Gerais do Contrato. m. “Governo” significa o governo do país do Cliente. n. "Consórcio" significa uma associação com ou sem personalidade jurídica diferente daquela dos seus membros, de mais de uma entidad nome de todo e qualquer membro do consórcio e onde os membros do consórcio são conjunta e solidariamente responsáveis perante o. "Especialista(s) Principal(is)" significa um profissional individual cujas habilidades, qualificações, conhecimento e experiência são crít Vitae (CV) foi levado em consideração na avaliação técnica da proposta do Consultor. p. “Moeda local” significa a moeda do país do Cliente. q. "Especialista(s) de Apoio" significa um profissional fornecido pelo Consultor ou seu Subconsultor para executar os Serviços ou algum r. “Parte” significa o Cliente ou o Consultor, conforme o caso, e “Partes” abrange ambos. s. “CE” significa as Condições Especiais do Contrato, por meio das quais as Condições Gerais podem ser modificadas ou complementada t. “Serviços” significa o trabalho a ser executado pelo Consultor de acordo com este Contrato, conforme a descrição no Apêndice A dest u. "Subconsultores" significa uma entidade para quem/a qual o Consultor subcontrata qualquer parte dos Serviços enquanto permanece o v. “Terceiro” significa qualquer pessoa ou entidade que não seja o Governo, o Cliente, o Consultor ou o Subconsultor.
2. Relacionamento entre as Partes	2.1. Nenhuma disposição neste documento deve ser interpretada como determinante de uma relação de patrão e empregado ou de chefe e sub Consultor dispõe de total controle sobre os Especialistas e os Subconsultores, se houver, que estiverem executando os Serviços e assumirá pl
3. Legislação Aplicável	3.1. Este Contrato, seu significado e interpretação, e a relação entre as Partes devem ser regidos pela Legislação Aplicável.
4. Idioma	4.1. Este Contrato foi assinado no idioma especificado nas Condições Especiais, que será obrigatório e regerá todas as questões referentes ao
5. Títulos	5.1. Os títulos não deverão limitar, alterar ou afetar o significado deste Contrato.

6. Comunicações	6.1. Qualquer comunicação exigida ou permitida a ser divulgada ou feita nos termos deste Contrato deverá ser por escrito no idioma especifi ou autorização quando houver sido entregue pessoalmente a um representante autorizado da Parte a quem a comunicação for dirigida, ou me 6.2. Uma Parte pode alterar o seu endereço para recebimento de notificações, de acordo com este Contrato, mediante comunicação à outra Pa
7. Local	7.1 Os Serviços serão executados nos locais indicados no **Apêndice A** destas CG, e quando o local de uma tarefa específica não for assim est do Governo ou em outro local.
8. Autoridade do Membro Líder	8.1 Se o Consultor consistir em um Consórcio, os membros autorizam a entidade especificada nas Condições Especiais a atuar em seu nome nos termos deste Contrato, incluindo, sem limitação, o recebimento de instruções e pagamentos do Cliente.
9, Representantes autorizados	9.1 Os funcionários indicados nas **CE** poderão tomar qualquer medida que o Cliente ou o Consultor deva ou possa adotar, bem como poderã pelo Consultor, de acordo com este Contrato.
10. Práticas corruptas e fraudulentas	10.1. O Banco Mundial exige conformidade com a sua política relacionada a práticas corruptas e fraudulentas conforme definido no **Anexo 1**
a. Comissões e honorários	10.2 O Cliente requer que o Consultor divulgue quaisquer comissões, gratificações ou honorários que possam ter sido pagos ou que devam se ou execução do Contrato. As informações divulgadas devem incluir pelo menos o nome e o endereço do agente ou da outra parte, o montant problema na divulgação de tais comissões, gratificações ou honorários pode resultar na rescisão do Contrato e/ou em sanções por parte do Ba

B. Início, Conclusão, Modificação e Rescisão do Contrato

11. Vigência do Contrato	11.1. Este Contrato entrará em vigor e efeito na data ("Data de vigência") em que o Cliente notificar o Consultor, instruindo-o a dar início à e as condições para entrada em vigor, se houver, relacionadas nas **CE.**
12. Rescisão do Contrato por Falta de Entrada em Vigor	12.1. Após a assinatura pelas Partes, se este Contrato não entrar em vigor dentro do prazo especificado nas **CE**, qualquer uma das Partes pode à outra Parte, com antecedência mínima de 22 (vinte e dois) dias. No caso de tal afirmação por uma das Partes, nenhuma delas poderá fazer q
13. Início dos serviços	13.1. O Consultor confirmará a disponibilidade dos Especialistas Principais e dará início aos Serviços em no máximo o número de dias após a
14. Encerramento do Contrato	14.1. Exceto quando rescindido em data anterior, de acordo com a Cláusula CG 19, este Contrato estará encerrado no final do prazo após a D
15. Totalidade do Acordo	15.1. Este Contrato contém todos os acordos, condições e disposições ajustadas pelas Partes. Nenhum agente ou representante de qualquer d responsáveis por qualquer declaração, representação, promessa ou acordo que não tenha sido estabelecido neste Contrato.
16. Modificações ou Variações	16.1. Qualquer modificação ou variação nos termos e condições deste Contrato, incluindo qualquer alteração ou mudança no escopo dos Serv 16.2. Quando as modificações ou variações forem substanciais, será necessário obter o prévio consentimento do Banco.
17. Força Maior	
a. Definição	17.1. Para a finalidade deste Contrato, "Força Maior" significa um evento que está fora do controle razoável de uma Parte, não é previsível ne impraticável que pode ser considerado razoavelmente impossível o cumprimento, nessas circunstâncias, de suas obrigações estabelecidas nes distúrbios civis, terremotos, incêndios, explosões, tempestades, enchentes ou outras condições climáticas adversas, greves de trabalhadores e por órgãos governamentais. 17.2. Força Maior não inclui (i) qualquer evento provocado por negligência ou ação intencional de uma Parte ou de seus Especialistas, Subco Parte diligente pudesse ter previsto no momento da assinatura deste Contrato e ter evitado ou solucionado durante o cumprimento de suas obr 17.3. Não constitui motivo de Força Maior a insuficiência de fundos ou falta de qualquer pagamento previsto neste Contrato.
b. Não constitui violação do contrato	17.4. O descumprimento de qualquer das obrigações de uma Parte estabelecidas neste Contrato não será considerado violação ou negligência Parte afetada por esse evento tenha tomado todas as precauções razoáveis, o devido cuidado ou medidas alternativas legítimas com o objetivo

c. Medidas a serem adotadas	17.5. A Parte afetada por um evento de Força Maior deverá continuar a executar suas obrigações determinadas pelo Contrato, na medida do p consequências de qualquer evento de Força Maior. 17.6. A Parte afetada por um evento de Força Maior deverá notificar prontamente a outra Parte sobre tal acontecimento e, em qualquer caso, acontecimentos, apresentando evidências de sua natureza e causa e, da mesma forma, deverá notificar por escrito a volta às condições normai 17.7. Qualquer prazo em que uma Parte deva concluir qualquer ação ou tarefa, de acordo com este Contrato, será estendido por um período ig evento de Força Maior. 17.8. Durante o período de sua incapacidade para executar os Serviços devido a um evento de Força Maior, o Consultor, instruído pelo Client (a) interromper os trabalhos e, nesse caso, o Consultor será reembolsado pelos custos adicionais e necessários que tenha assumido de form (b) continuar com os Serviços até o ponto que for possível, e neste caso o Consultor deverá continuar a ser pago conforme os termos deste razoável e necessária. 17.9. No caso de desacordo entre as Partes quanto à existência ou à extensão do evento de Força Maior, o fato deverá ser solucionado de acor
18. Suspensão	18.1. O Cliente pode interromper todos os pagamentos ao Consultor previstos neste Contrato, mediante aviso de suspensão por escrito ao Cor neste instrumento contratual, inclusive a execução dos Serviços, desde que o aviso de suspensão (i) especifique a natureza do descumpriment de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento pelo Consultor da notificação.
19. Rescisão	19.1. Este Contrato pode ser rescindido por qualquer das Partes de acordo com as disposições definidas a seguir:
a. Pelo Cliente	19.1.1. O Cliente pode rescindir este Contrato no caso de ocorrência de qualquer dos eventos especificados nos parágrafos (a) a (f) desta Cl de ao menos trinta (30) dias corridos ao Consultor no caso dos eventos referenciados nos itens (a) a (d); um aviso por escrito de ao menos ses por escrito de pelo menos cinco (5) dias corridos no caso do evento referido no item (f): (a) Se o Consultor deixar de corrigir uma falha no desempenho das suas obrigações aqui previstas, conforme especificado em um aviso de (b) Se o Consultor (ou se ele consistir mais de uma entidade, se qualquer de seus membros) entrar em processo de insolvência ou de falê ou lançar mão de alguma lei que beneficie os devedores ou ainda entrar em processo de liquidação ou em concordata compulsória ou voluntá (c) Se o Consultor deixar de cumprir qualquer decisão final resultante de um procedimento de arbitragem conforme a Cláusula CG 45.1: (d) Se, por motivo de Força Maior, o Consultor não puder executar uma parte essencial dos Serviços durante um período não inferior a 60 (e) Se o Cliente, sob seu exclusivo critério e por qualquer razão, decidir rescindir este Contrato; (f) Se o Consultor deixar de confirmar a disponibilidade dos Especialistas principais conforme exigência da Cláusula CG 13. 19.1.2 Ademais, se o Cliente determinar que o Consultor envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutiva dias após enviar notificação por escrito ao Consultor, rescindir o Contrato com o Consultor.
b. Pelo Consultor	19.1.3. O Consultor pode rescindir este Contrato, por meio de um aviso por escrito ao Cliente de pelo menos trinta (30) dias corridos, no ca Cláusula. (a) Se o Cliente deixar de pagar qualquer montante devido ao Consultor de acordo com este contrato e não sujeito a disputa de acordo com recebimento de aviso por escrito do Consultor de que esse pagamento está em mora. (b) Se, por motivo de Força Maior, o Consultor não puder executar uma parte essencial dos Serviços durante um período não inferior a 60 (c) Se o Cliente deixar de cumprir qualquer decisão final resultante de um procedimento de arbitragem conforme a Cláusula CG 45.1. (d) Se o Cliente descumprir de modo substancial as suas obrigações previstas neste Contrato e não corrigir a sua conduta no prazo de 45 (q subsequentemente aprovado por escrito) a partir do recebimento pelo Cliente da notificação do Consultor especificando o descumprimento.
c. Cessação dos Direitos e Obrigações	19.1.4. Após a rescisão deste Contrato de acordo com as Cláusulas CGC 12 ou CGC 19 deste documento, ou após a expiração deste Contra aqui especificadas cessarão, exceto (i) os direitos e obrigações que possam ter se acumulado na data da rescisão ou expiração, (ii) a obrigação Consultor de permitir a inspeção, cópia e auditoria de suas contas e seus registros definida na Cláusula CG 25, e (iv) qualquer direito que uma
d. Cessação dos Serviços	19.1.5. Após a rescisão deste Contrato por aviso de qualquer das Partes para a outra conforme as Cláusulas CG 19a ou CG 19b, o Consultor as etapas necessárias para encerrar os Serviços de forma oportuna e ordenada, e deverá fazer todo o esforço possível para manter as despesas Consultor e aos equipamentos e materiais fornecidos pelo Cliente, o Consultor deverá proceder conforme determinado, respectivamente, pela

e. Pagamento na Rescisão do Contrato	19.1.6. Após a rescisão deste Contrato, o Cliente deverá fazer os seguintes pagamentos ao Consultor: (a) pagamento dos Serviços realizados satisfatoriamente antes da data de entrada em vigor da rescisão; e (b) no caso de rescisão em conformidade com os parágrafos (d) e (e) da Cláusula CG 19.1.1, o reembolso de qualquer custo razoável incide viagem de volta dos Especialistas.

C. Obrigações do Consultor

20. Disposições Gerais	
a. Padrão de Desempenho	20.1 O Consultor deverá desempenhar e executar os Serviços com toda a devida diligência, eficiência e economia, de acordo com os padr gestão, empregar a tecnologia apropriada e equipamentos, maquinário, materiais e métodos seguros e eficazes. O Consultor deverá sempre a como um consultor fiel ao Cliente, e deverá sempre apoiar e proteger os interesses legítimos do Cliente em todas as negociações com terceir 20.2. O Consultor deverá contratar e fornecer Especialistas e Subconsultores qualificados conforme exigido para executar os Serviços. 20.3. O Consultor pode subcontratar parte dos Serviços até certo ponto e com os Especialistas Principais e Subconsultores aprovados prev total responsabilidade pelos Serviços.
b. Legislação Aplicável aos Serviços	20.4. O Consultor deverá realizar os Serviços de acordo com o Contrato e a Legislação Aplicável e seguir todas as etapas possíveis para ga Aplicável. 20.5. Durante a execução do Contrato, o Consultor deverá cumprir as proibições relativas à importação de bens e serviços no país do Clien (a) por uma questão legal ou normas oficiais, o país do Mutuário proibir o estabelecimento de relações comerciais com aquele país; ou (b) em conformidade com uma decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas tomada de acordo com o Capítulo VII da Carta das daquele país ou quaisquer pagamentos a qualquer país, pessoa ou entidade daquele país. 20.6. O Cliente deverá notificar o Consultor por escrito dos costumes locais relevantes e o Consultor deverá, após essa notificação, respeit
21. Conflito de Interesses	21.1. O Consultor deverá priorizar os interesses do Cliente sem considerar a possibilidade de qualquer trabalho futuro e evitar estritamente
a. O Consultor não deve se beneficiar de comissões, descontos, etc.	21.1.1 O pagamento do Consultor de acordo com a CG F (Cláusulas CG 38 a 42) deverá constituir o único pagamento do Consultor em re aceitar em seu próprio benefício nenhuma comissão comercial, desconto ou pagamento similar em conexão com as atividades relativas a est deverá usar seus maiores esforços para garantir que todos os Subconsultores, bem como os Especialistas e respectivos agentes, também não 21.1.2 Outrossim, se o Consultor for responsável, como parte dos Serviços, por assessorar o Cliente na aquisição de bens, obras ou serviç sempre exercer tal responsabilidade visando os melhores interesses do Cliente. Quaisquer descontos ou comissões obtidos pelo Consultor du
b. O Consultor e seus Associados não poderão participar de certas atividades	21.1.3 O Consultor concorda que, durante a execução deste Contrato e após o seu encerramento, ele e qualquer de suas entidades associad subconsultores, estarão desqualificados para o fornecimento de bens, obras e serviços resultantes ou diretamente relacionados aos Serviços d disposição em contrário.
c. Proibição de Atividades Conflitantes	21.1.4 O Consultor não deverá se envolver e não levará os seus Especialistas, bem como os seus Subconsultores a participar direta ou indi tarefas que lhes foram atribuídas de acordo com o Contrato.
d. Dever restrito de divulgar atividades conflitantes	21.1.5 O Consultor tem a obrigação e deverá garantir que Especialistas e Subconsultores também tenham a obrigação de divulgar qualquer melhores interesses do seu Cliente ou que possa ser interpretada como tal. A não divulgação dessas situações pode levar à desqualificação d
22. Confidencialidade	22.1 Exceto mediante consentimento prévio por escrito do Cliente, o Consultor e os seus Especialistas nunca poderão revelar a qualquer p dos Serviços nem tornar públicas as recomendações formuladas ao longo ou resultantes dos Serviços.
23. Responsabilidade do Consultor	23.1 Sujeita a disposições adicionais, se houver, definidas nas **CE**, a responsabilidade do Consultor prevista neste Contrato será determina
24. Seguro a ser obtido pelo Consultor	24.1 O Consultor (i) contratará e manterá, e fará com que os Subconsultores contratem e mantenham, às suas próprias expensas (ou dos S Cliente, um seguro contra riscos e com as coberturas especificadas nas **CE**, e (ii) a pedido do Cliente, fornecerá as comprovações necessária vigentes. O Consultor deverá garantir que esse seguro está em vigor antes do início dos Serviços, conforme definido na Cláusula CG 13.

25. Contas, Inspeção e Auditoria	25.1 O Consultor deverá manter e envidar todos os esforços possíveis para assegurar que seus Subconsultores mantenham contas e registr identifiquem claramente as mudanças de data e de custos pertinentes. 25.2 O Consultor deverá permitir e assegurar que seus Subconsultores permitam, que o Banco e/ou pessoas indicadas pelo Banco inspeci Contrato e ao envio da Proposta para o fornecimento dos Serviços e submeta tais contas e registros à auditoria por auditores indicados pelo I CG 10 que dispõe, *inter alia*, que atos que objetivem impedir concretamente o exercício dos direitos de inspeção e auditoria do Banco, nos t contratual (bem como à determinação de inelegibilidade de acordo com os procedimentos de sanções do Banco).
26. Obrigações de apresentar relatórios	26.1 O Consultor deverá apresentar ao Cliente os relatórios e documentos indicados no **Apêndice A** deste Contrato na forma, quantidade
27. Direitos de propriedade do Cliente nos relatórios e registros	27.1 A menos que seja indicado de outro modo nas **CE**, todos os relatórios e dados relevantes, bem como informações como mapas, diagr apoio ou materiais compilados ou preparados pelo Consultor para o Cliente durante o Serviço deverão ser confidenciais e tornar-se propried expiração deste Contrato, entregar todos esses documentos ao Cliente, juntamente com um inventário detalhado desses documentos. O Cons deverá usá-la para fins que não estejam relacionados a este Contrato sem aprovação prévia por escrito do Cliente. 27.2 Se forem necessários ou apropriados acordos de licença entre o Consultor e terceiros para fins de desenvolvimento dos planos, desen Consultor deverá obter a aprovação prévia por escrito do Cliente para esses acordos e o Cliente terá o direito, a seu critério, de exigir a recu questão. Outras restrições sobre o uso futuro desses documentos e software, se houver, serão especificados nas **CE**.
28. Equipamentos, Veículos e Materiais	28.1 Equipamentos, veículos e materiais colocados à disposição do Consultor pelo Cliente, ou adquiridos pelo Consultor com recursos int deverão ser identificados de modo adequado. Quando da rescisão ou encerramento deste Contrato, o Consultor apresentará ao Cliente o inv acordo com as suas instruções. Enquanto estiver de posse dos equipamentos, veículos e materiais, o Consultor deverá providenciar o seguro substituição, salvo determinação em contrário e por escrito do Cliente. 28.2 Qualquer equipamento ou material trazido para o País do Cliente pelo Consultor ou seus Especialistas tanto para uso pessoal ou no p aplicável.

D. Especialistas do Consultor e Subconsultores

29. Descrição de Especialistas principais	29.1 Os cargos, as funções, as qualificações mínimas e a carga de trabalho de cada um dos Especialistas Principais do Consultor, estimad
30. Substituição Especialistas Principais	30.1 Exceto quando o Cliente estabelecer de outro modo, não serão admitidas alterações nos Especialistas Principais. 30.2 Se, por qualquer motivo fora do controle razoável do Consultor, como morte ou doença, entre outras, for necessário substituir qualq Nesse caso, o Consultor deverá apresentar imediatamente como substituto outro profissional com qualificação equivalente ou superior e cor
31. Remoção de Especialistas ou Subconsultores	31.1 Se o Cliente descobrir que algum dos Especialistas ou Subconsultores incorreu em conduta indevida ou foi acusado de ter cometido do Consultor se envolveu em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante a execução dos Serviços, o Cons 31.2 Caso algum Especialista Principal, Especialista de Apoio ou Subconsultor seja considerado pelo Cliente como incompetente ou inca correspondentes, pode solicitar que o Consultor providencie um substituto. 31.3 Os substitutos dos Especialistas ou Subconsultores removidos deverão ter melhores qualificações e experiência e serem aceitáveis p 31.4 O Consultor deverá arcar com todos os custos oriundos ou relativos a qualquer remoção e/ou substituição de tais Especialistas.

E. Obrigações do Cliente

32. Assistência e Isenções	32.1 A menos que especificado de outra forma nas **CE**, o Cliente deverá envidar todos os seus esforços para: (a) Auxiliar o Consultor na obtenção dos vistos de trabalho e outros documentos necessários para permitir que o Consultor preste os Serv (b) Auxiliar o Consultor na pronta obtenção, para que os Especialistas e, se for apropriado, os seus dependentes elegíveis recebam pronta câmbio, bem como quaisquer outros documentos necessários à sua estadia no país do Cliente enquanto executam os Serviços previstos neste (c) Facilitar a pronta liberação pela alfândega de qualquer bem necessário aos Serviços e dos objetos pessoais dos Especialistas e de seus (c) Fornecer aos funcionários, agentes e representantes do Governo todas as instruções e informações necessárias ou pertinentes à imedia (d) Isente o Consultor, a Equipe e quaisquer Subconsultores contratados pelo Consultor para executar os Serviços de qualquer exigência d individual ou como entidade corporativa no país do Cliente de acordo com a Legislação Aplicável daquele país. (e) Conceder ao Consultor, a qualquer Subconsultor ou às Equipes de ambos, o privilégio, de acordo com a Legislação Aplicável no país estrangeira para a finalidade dos Serviços ou para seu uso pessoal, bem como de retirar quaisquer montantes ganhos pela Equipe na execuçã (f) Fornecer ao Consultor qualquer outra assistência prevista nas **CE**.

33. Acesso ao Local do Projeto	33.1 O Cliente garante que o Consultor terá acesso livre e gratuito ao local do projeto, necessário à execução dos Serviços. O Cliente ser sejam resultantes do referido acesso, e indenizará o Consultor e cada Especialista no que diz respeito à responsabilidade por tais danos, a me quaisquer Subconsultores ou dos Especialistas de ambos.
34. Mudança na legislação Aplicável Relativa a Impostos e Taxas	34.1 Se, após a data deste Contrato, houver alguma alteração na legislação aplicável no país do Cliente com relação a impostos e direitos Serviços, a remuneração e as despesas reembolsáveis pagáveis de outro modo ao Consultor neste Contrato devem ser aumentadas ou diminu ajustes correspondentes deverão ser feitos para o valor do preço do Contrato especificado na Cláusula CG 38.1.
35. Serviços, instalações e bens do Cliente	35.1 O Cliente colocará à disposição do Consultor e da Equipe, para a finalidade dos Serviços a serem realizados e livres de qualquer enc (**Apêndice A**), durante os períodos e no modo especificados no **Apêndice A.**
36. Equipe de Contrapartida	36.1 Se for especificado no **Apêndice A** deste Contrato, o Cliente deverá colocar à disposição do Consultor, gratuitamente, os profissiona assessoria do Consultor. 36.2 As equipes de profissionais e de apoio de contrapartida, excluídos os funcionários de ligação do Cliente, deverão trabalhar sob a orie não executar de modo adequado qualquer tarefa compatível com o seu cargo, que lhe seja atribuída pelo Consultor, este poderá solicitar a su necessárias para atender a esse pedido.
37. Obrigação de pagamento	37.1 Em consideração aos Serviços realizados pelo Consultor neste Contrato, o Cliente deve efetuar tais pagamentos ao Consultor pelos p seguir.

F. Pagamentos ao Consultor

38. Preço do Contrato	38.1 O preço do Contrato é fixo e está determinado na **CE.** A discriminação do preço do Contrato é fornecida no **Apêndice C**. 38.2 Qualquer mudança no preço do Contrato especificado na Cláusula 38.1 só pode ser feita se as Partes tiverem concordado com o esco escrito o Termo de Referência no **Apêndice A**.
39. Impostos e Direitos	39.1 O Consultor, os Subconsultores e os Especialistas são responsáveis por cumprir todas as obrigações fiscais decorrentes do Contrato, 39.2 Como exceção para o estabelecido acima e o definido na **CE**, todos os impostos indiretos locais identificáveis (detalhados e finalizad Cliente em nome do Consultor.
40. Moeda de Pagamento	40.1 Todos os pagamentos previstos neste Contrato deverão ser feitos nas moedas do Contrato.
41. Forma de Cobrança e de Pagamento	41.1 O total de pagamentos no âmbito deste Contrato não deverá exceder o preço do Contrato especificado na Cláusula CEC 38.1. 41.2 Os pagamentos previstos neste Contrato deverão ser feitos em prestações de preço global relativas aos produtos especificados no **Ap** pagamentos estabelecido nas **CE**. 41.2.1 *Adiantamento*. A menos que seja indicado de outro modo nas **CE**, será efetuado um pagamento antecipado mediante uma garantia valores) e na moeda (ou moedas) especificados nas **CE**. Essa garantia (i) deverá permanecer válida até que o adiantamento tenha sido totaln qualquer outra forma aprovado por escrito pelo Cliente. Os adiantamentos serão pagos pelo Cliente em parcelas iguais contra as prestações totalmente pagos. 41.2.2 *Os Pagamentos das Parcelas de Preço Global*. O Cliente deverá pagar ao Consultor no prazo de sessenta (60) dias após o re pagamento da parcela de preço global. O pagamento pode ser retido se o Cliente não aprovar os produtos enviados como satisfatórios e, ne mesmo período de sessenta (60) dias. O Consultor deverá imediatamente fazer as correções necessárias e, em seguida, o processo deverá se 41.2.3 *O Pagamento Final*. O pagamento final previsto nesta Cláusula deverá ser feito somente depois que o relatório final l tiver si deverão então ser considerados concluídos e finalmente aceitos pelo Cliente. A última parcela do preço global será considerada aprovada pa recebimento do relatório final pelo Cliente, a menos que ele, nesse período de noventa (90) dias corridos, envie um aviso por escrito ao Con Consultor deverá imediatamente fazer as correções necessárias e, em seguida, o processo deverá ser repetido. 41.2.4 Todos os pagamentos 41.2.4 Com exceção do pagamento final descrito em 41.2.3 acima, os pagamentos não representam a aceitação de todos os Serviços
42. Juros sobre Pagamentos Atrasados	42.1 Se o Cliente tiver pagamentos atrasados com mais de quinze (15) dias após a data de vencimento definida na Cláusula CG 41.2.2, de em tal data de vencimento para cada dia de atraso na taxa anual definida nas **CE.**

G. Equidade e Boa-Fé

43. Boa-Fé	43.1 As Partes comprometem-se a agir de boa-fé com relação aos direitos das duas Partes neste Contrato e a adotar todas as medidas razo

H. Resolução de Conflitos

44. Solução Amigável	44.1 As Partes devem procurar resolver qualquer controvérsia de forma amigável por meio de consulta mútua. 44.2 Se uma Parte não concordar com qualquer ação ou inação da outra Parte, aquela que tenha discordado poderá apresentar por escrito Parte que receber a Notificação da Controvérsia a levará em consideração e responderá por escrito até 14 (quatorze) dias após o recebimento puder ser resolvida de forma amigável até quatorze (14) dias após a resposta da Parte, a Cláusula CG 45.1 deverá ser aplicada.
45. Solução de controvérsias	45.1 Qualquer conflito resultante deste Contrato, que não possa ser solucionado de forma amigável pelas Partes, será submetido a process

II. CONDIÇÕES GERAIS

Anexo 1: Política do Banco Mundial - Práticas Corruptas e Fraudulentas

"Fraude e Corrupção

1.23 É a política do Banco exigir de todos os Mutuários (inclusive dos beneficiários de empréstimos do Banco), consultores e seus agentes (sejam eles declarados ou não), subcontratados, subconsultores, prestadores de serviço e fornecedores, além de todo funcionário a eles vinculado, que mantenham os mais elevados padrões de ética durante a seleção e execução de contratos financiados pelo Banco [1] De acordo com essa política, o Banco:

(a) define, para fins dessa disposição, as expressões abaixo da seguinte forma:

(i) "prática corrupta" significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar indevidamente as ações de terceiros[2];

(ii) "prática fraudulenta" significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de forma intencional ou irresponsável, induza ou tente induzir uma parte a erro, para obter benefício financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a intenção de evitar o cumprimento de uma obrigação;[3];

(iii) "prática colusiva" significa uma combinação entre duas ou mais partes visando alcançar um objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte;[4];

(iv) "prática coercitiva" significa prejudicar ou causar dano ou ameaçar prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, qualquer parte ou a sua propriedade para influenciar indevidamente as ações de uma Parte[5];

(i) **"**prática obstrutiva" significa

(aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investigações ou fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma investigação do Banco de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou

(bb) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover inspeção e auditoria**;**

(b) rejeitará a recomendação de outorga se determinar que o consultor recomendado para a outorga do contrato, ou algum membro da sua equipe, seus agentes ou seus subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou algum empregado destes se envolveu, de forma direta ou indireta, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato em questão;

(c) declarará viciado o processo de seleção e cancelará a parte do Empréstimo alocado para um contrato se, a qualquer momento, concluir que os representantes do Mutuário ou de um beneficiário do Empréstimo se envolveram em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas, durante o processo de seleção ou de execução do contrato em questão, sem que o Mutuário tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao Banco, para resolver essas práticas quando ela ocorrer, inclusive ao não informar ao Banco de modo oportuno no momento que tomou conhecimentos dessas práticas;

(d) sancionará uma firma ou pessoa física a qualquer tempo, de acordo com procedimentos vigentes de sanções do Banco[6], inclusive declarando-a inelegível indefinidamente ou por prazo determinado para: (i) a outorga de um contrato financiado pelo Banco, e (ii) ser designado[7] como subconsultor, consultor, fabricante, fornecedor ou prestador de serviços de uma outra firma elegível a quem tenha sido outorgado um contrato financiado pelo Banco.

---

[1]Nesse contexto, será imprópria qualquer ação realizada por um consultor ou por qualquer dos seus funcionários, seus agentes ou seus subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou seus empregados, no intuito de influenciar o processo de seleção ou a execução do contrato para obter uma vantagem indevida é imprópria.
[2] Para a finalidade deste subparágrafo, "terceiros" refere-se a um funcionário público que atue no processo de seleção ou na execução do contrato. Neste contexto, "funcionário público" inclui a equipe do Banco Mundial e os funcionários de outras organizações que examinam ou tomam decisões sobre a seleção.
[3] Para a finalidade deste subparágrafo, "Parte" refere-se a um funcionário público; os termos "benefício" e "obrigação" são relativos ao processo de seleção ou à execução do contrato; e "ato ou omissão" tem como objetivo influenciar o processo de seleção ou a execução do contrato.
[4] Para os fins deste parágrafo, "parte" refere-se aos participantes do processo de aquisição ou seleção (inclusive funcionários públicos) que tentam por si mesmos ou por intermédio de outra pessoa ou entidade que não participe do processo de aquisição ou seleção simular a concorrência ou estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos ou ter acesso as propostas financeiras e outras condições
[5] Para a finalidade deste subparágrafo, "parte" refere-se a um participante do processo de seleção ou da execução do contrato.
[6] Uma firma ou uma pessoa física pode ser declarada inelegível para outorga de um contrato financiado pelo Banco após (i) a conclusão do processo de sanções do Banco, conforme seus procedimentos de sanções, incluindo nomeadamente: impedimento cruzado, conforme acordado com outras Instituições Financeiras Internacionais, incluindo Bancos Multilaterais de Desenvolvimento e procedimentos de sanções por fraude e corrupção e (ii) em conseqüência de suspensão temporária ou suspensão temporária preventiva relacionada a procedimento de sanções em andamento. Ver nota de rodapé 12 e parágrafo 8 do Apêndice 1 das Diretrizes de Consultores, datadas de janeiro de 2011.
[7] Um subconsultor, fornecedor, ou prestador de serviços designado é qualquer que (i) foi incluído pelo consultor na sua proposta porque traz experiência específica e conhecimentos específicos ou cruciais que são considerados na avaliação técnica da proposta do consultor para os serviços em questão; ou (ii) designado pelo Mutuário.

PARTE III. CONDIÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número da Cláusula CG	Emendas, Suplementos e Cláusulas nas Condições Gerais de Contrato
1.1(b) e 3.1	**O Contrato deve ser interpretado de acordo com a lei da** República Federativa do Brasil.
4.1	**O idioma é:** Português.

6.1 e 6.2	**Os endereços são:** **Contratante:** Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística (CENTRAL) **Endereço:** Av. Nossa Senhora de Copacabana, nº 493, 5º andar CEP 22031-000 Rio de Janeiro - RJ **Aos cuidados**: Gerência Executiva de Gerenciamento e Implantação do Programa BIRD **Telefone:** (21) 2333-9141 **E-mail:** ipetrucci@central.rj.gov.br **Consultor:** Consórcio Clima Rio **Endereço:** Praia do Flamengo, 278/52, Flamengo, Rio de Janeiro – RJ, Brasil **Telefone:** (21) 2553-3994 **E-mail:** marcelo@jlcconsultoria.com.br
8.1	**O Membro Líder em nome do Consórcio é** MCRIT. S.L
9.1	**Os Representantes Autorizados são:** **Para o Cliente:** Pedro Martins Castilho Junior – Diretor Presidente **Para o Consultor:** Marcelo Marcos da Silva Fonseca – Representante legal
11.1	O contrato entrará em vigor na data de emissão da Ordem de Serviço
12.1	Rescisão do Contrato por Não Entrar em Vigor: **O período deve ser de 30 dias.**
13.1	**Início dos Serviços:** Confirmação da disponibilidade dos Especialistas Principais para iniciar o Serviço deve ser enviada ao Cliente por escrito, na forma de Declaração **O número de dias deve ser 10.**
14.1	**Término do Contrato:** **O período deve ser de 12 meses**
21 b.	**O Cliente se reserva no direito de determinar caso a caso se o Consultor deve ser desqualificado do fornecimento de bens, obras ou serviço descrita na Cláusula CG 21.1.3.** Sim (X) Não ( )
23.1	Nenhuma disposição adicional.
24.1	**A cobertura de seguro contra riscos fica por conta da empresa contratada.**
27.1	Nenhuma disposição adicional.
27.2	**O Consultor não deve usar esses documentos para finalidades não relacionadas a este Contrato sem a prévia aprovação por escrito do Cli**
32.1 **(a) até (e)**	Não aplicável.
32.1(f)	Não aplicável.

38.1	**O preço do Contrato é: R$ 933.500 e US$ 142.500** (novecentos e trinta e três mil e quinhentos reais e cento e quarenta e dois mil e quinhentos d Quaisquer **impostos locais indiretos passíveis de cobrança** em relação a este Contrato para os Serviços fornecidos pelo Consultor **devem ser ree** **O montante de tais impostos é R$ 22.485,00 e US$ 18.531,50.**
39.1 e 39.2	**O Cliente pagará em nome do Consultor, dos Subconsultores e dos Especialistas quaisquer impostos indiretos, encargos, taxas, tributos e c Especialistas nos termos da legislação aplicável no país do Cliente em relação a:** **(a) quaisquer pagamentos efetuados ao Consultor, Subconsultores e Especialistas (exceto nacionais ou residentes permanentes do país d** **(b) quaisquer equipamentos, materiais e suprimentos trazidos para o país do Cliente pelo Consultor ou Subconsultores com o objetivo d territórios, serão mais tarde retirados por eles;** **(c) quaisquer equipamentos importados, com o objetivo de realizar os Serviços e pagos com os recursos financeiros fornecidos pelo Clie** **(d) quaisquer bens trazidos para o país do Cliente pelo Consultor, quaisquer Subconsultores ou Especialistas (exceto nacionais ou reside daqueles Especialistas para seu uso pessoal e que serão posteriormente retirados por eles ao partirem do país do Cliente, desde que:** **(i) o Consultor, Subconsultores e Especialistas cumpram os procedimentos normais de alfândega do país do Cliente na importação de bens** **(ii) se o Consultor, Subconsultores ou Especialistas não retirarem, mas descartarem quaisquer bens no país do Cliente que tenham sido be Consultor, Subconsultores ou Especialistas, conforme o caso, (a) assumirão os impostos e direitos aduaneiros de acordo com as regulamen os tenha pagado no momento em que os bens em questão foram trazidos para o país do Cliente.**
41.2	**O cronograma de pagamento:** **1º pagamento: 5,98**% (cinco vírgula noventa e oito por cento) do valor global dos serviços, equivalente a R$ 57.167,90 e US$ 9.632,67 a ser pago **2º pagamento: 4,32**% (quatro vírgula trinta e dois por cento) do valor global dos serviços, equivalente a R$ 41.298,55 e US$ 6.958,72 a ser pago **3º pagamento: 6,80**% (seis vírgula oitenta por cento) do valor global dos serviços, equivalente a R$ 65.006,98 e US$ 10.953,54 a ser pago mediar **4º pagamento: 8,16**% (oito vírgula dezesseis) do valor global dos serviços, equivalente a R$ 78.008,38 e US$ 13.144,25 a ser pago mediante a en **5º pagamento: 20,13**% (vinte vírgula treze por cento) do valor global dos serviços, equivalente a R$ 192.439,78 e US$ 32.425,71 a ser pago medi **6º pagamento: 15,00**% (quinze por cento) do valor global dos serviços, equivalente a R$ 143.397,75 e US$ 24.162,23 a ser pago mediante a entre **7º pagamento: 14,93**% (quatorze vírgula noventa e três) do valor global dos serviços, equivalente a R$ 142.728,56 e US$ 24.049,47 a ser pago m **8º pagamento: 7,84**% (sete vírgula oitenta e quatro por cento) do valor global dos serviços, equivalente a R$ 74.949,22 e US$ 12.628,79 a ser pag **9º pagamento: 1,89**% (um vírgula oitenta e nove por cento) do valor global dos serviços, equivalente a R$ 18.068,12 e US$ 3.044,44 a ser pago n **10º pagamento: 4,74**% (quatro vírgula setenta e quatro por cento) do valor global dos serviços, equivalente a R$ 45.313,69 e US$ 7,635,26 a ser p **11º pagamento: 3,79**% (três vírgula setenta e nove por cento) do valor global dos serviços, equivalente a R$ 36.231,83 e US$ 6.104,99 a ser pago **12º pagamento: 6,42**% (seis vírgula quarenta e dois por cento) do valor global dos serviços, equivalente a R$ 61.374,24 e US$ 10.341,43 a ser pa **Observação:** O cronograma é sugerido e pode ser discutido na reunião de negociação.
41.2.1	Não aplicável.
41.2.4	**As contas são:** para moeda estrangeira: à empresa MCRIT, S.L. CaixaBank IBAN: ES5921004434860200004881 BIC (SWIFT): CAIXESBBXXX para moeda local: à empresa WAYCARBON SOLUÇÕES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBONO LTDA Banco: 033 - Banco Santander Agência: 4546 Conta corrente: 13003841-5 PIX: financeiro@waycarbon.com

	à empresa SINERGIA ESTUDOS E PROJETOS LTDA. Banco: Banco do Brasil Agência: 3519-X Conta corrente: 113946-0
42.1	**A taxa de juros é**: 0,05%.
45.1	*[Em contratos com consultores estrangeiros, o Banco Mundial requer que seja usada a arbitragem comercial internacional em um local neutro.]* **As controvérsias serão resolvidas por arbitragem de acordo com as seguintes disposições:** 1. Seleção de Árbitros. Cada controvérsia enviada por uma Parte à arbitragem deve ser ouvida por um único árbitro ou por um painel de arbitra disposições: (a) Quando as Partes concordarem que o objeto da disputa refere-se a um assunto técnico, poderão ajustar a indicação de um só árbitro ou, caso que a outra Parte tiver recebido a proposta de um nome pela Parte que iniciou o processo, qualquer das Partes poderá solicitar à Federação Internac relação com cinco candidatos no mínimo e, uma vez recebida essa lista, as Partes eliminarão alternadamente os nomes nela contidos até restar apei conflito. Caso o último candidato não tenha sido selecionado dessa maneira no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de recebimento da lista Lausanne apontará, por solicitação de qualquer uma das Partes, um único árbitro para resolver tal disputa, com base na lista apresentada ou de outr (b) Quando as Partes não concordarem que a disputa refere-se a uma questão técnica, o Cliente e o Consultor indicarão separadamente um árbitr tribunal de arbitragem. Se os árbitros indicados pelas Partes não obtiverem sucesso na escolha de um terceiro árbitro no prazo de 30 (trinta) dias c pedido de qualquer das Partes, o terceiro árbitro será indicado pelo Secretário-Geral da Corte Permanente de Arbitragem, de Haia. (c) Se, em uma disputa sujeita ao parágrafo (b) acima, uma Parte não indicar um árbitro no prazo de 30 (trinta) dias após a outra Parte ter design Secretário-Geral da Corte Permanente de Arbitragem, de Haia que aponte um único árbitro, a quem caberá solucionar a disputa. 1. Normas de procedimento. Exceto conforme estabelecido neste Contrato, o processo de arbitragem será conduzido de acordo com as normas para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL), que estejam em vigor na data deste Contrato. 3. Substituição de árbitros. Se, por qualquer razão, um árbitro não puder desempenhar suas funções, será apontado um substituto da mesma for 4. Nacionalidade e Qualificações de Árbitros. O árbitro único ou o terceiro árbitro indicado de acordo com os parágrafos 1(a) até 1(c) acima, d internacionalmente reconhecido e com vasta experiência na matéria em disputa, não podendo ser natural do país de origem do Consultor e nem do do Governo. Para a finalidade desta Cláusula, "país de origem" significa: (a) o país de incorporação do Consultor ou de qualquer de seus Membros ou Partes; ou (b) o país onde está situado o local de negócios principal do Consultor [ou de qualquer dos seus Membros ou Partes]; ou (c) o país de nacionalidade da maioria dos acionistas do Consultor [ou de qualquer dos seus Membros ou Partes]; ou (d) o país de nacionalidade dos Subconsultores envolvidos, quando a disputa se referir a um subcontrato. 5. Disposições gerais. Em qualquer processo de arbitragem nos termos deste Contrato: (a) exceto quando as Partes acordarem de outra forma, esses procedimentos serão realizados na Suíça; (b) o idioma português será o idioma oficial para todos os fins; e (c) a decisão do único árbitro ou da maioria dos árbitros (ou do terceiro árbitro não havendo essa maioria) será final e obrigatória, aplicável por meio deste instrumento, a qualquer objeção ou reivindicação de imunidade em relação ao cumprimento de tal decisão.

PARTE IV. APÊNDICES

Apêndice A - Termos de Referência

[Este Apêndice incluirá os Termos de Referência finais ajustados pelo Cliente e o Consultor durante as negociações técnicas, as datas para realização das diversas tarefas, o local de execução das diferentes tarefas, requisitos de relatórios detalhados e lista de resultados contra os quais serão efetuados os pagamentos ao Consultor; dados do Cliente, incluindo pessoal da contraparte designado pelo Cliente para trabalhar na equipe do Consultor; tarefas ou ações específicas a serem aprovadas pelo Cliente.

Inserir o texto baseado na Seção 7 (Termo de Referência) da TIC na SDP e modificado com base nos Formulários TEC-1 a TEC-5 da Proposta do Consultor. Destacar as alterações na Seção 7 da SDP]

…….....

Apêndice B - Equipe Principal

[Inserir uma tabela baseada no Formulário TEC-6 da Proposta Técnica do Consultor e finalizada nas negociações do Contrato. Anexar os CVs (atualizados e assinados pelos respectivos Especialistas Principais) demonstrando as qualificações da Equipe Principal.]

…….....

Apêndice C - Discriminação do Preço do Contrato

[Inserir a tabela com as taxas unitárias para chegar à discriminação do preço global. A tabela deve ser baseada nos [Formulários FIN-3 e FIN-4] da Proposta do Consultor e refletir quaisquer alterações acordadas nas ***negociações do Contrato*** *, se houver. A nota de rodapé deve listar tais alterações feitas nos [Formulários FIN-3 e FIN-4] nas negociações ou definir que nenhuma alteração foi feita.]*

Quando o Consultor tiver sido selecionado sob o método de Seleção Baseada na Qualidade, incluir também o seguinte:

"As taxas de remuneração acordadas devem ser definidas no Modelo de Formulário I em anexo. Esse formulário deverá ser preparado com base no Apêndice A Formulário FIN-3 das "Representações de Consultores referentes a Custo e Encargos" da SDP enviadas ao Cliente pelo Consultor antes das negociações do Contrato.

No caso de tais representações serem consideradas pelo Cliente (seja por meio de inspeções ou auditorias em conformidade com a Cláusula CG 25.2 ou por outros meios) como materialmente incompletas ou imprecisas, este deverá ter direito a apresentar alterações apropriadas nas taxas de remuneração afetadas por tais representações materialmente incompletas ou imprecisas. Qualquer dessas alterações terá efeito retroativo e caso a remuneração já tenha sido paga pelo Cliente antes da modificação, (i) o Cliente terá direito a descontar qualquer valor em excesso no pagamento do Consultor referente ao mês seguinte, ou (ii) não havendo outros pagamentos a serem feitos pelo Cliente aos Consultores, estes deverão reembolsar o Cliente por qualquer quantia excedente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento da reclamação por escrito feita pelo Cliente. Tal pedido de reembolso por parte do Cliente deve ser feito até 12 (doze) meses corridos após o Cliente receber um relatório final e um balanço final aprovados pelo Cliente de acordo com a Cláusula CG 45.1(d) deste Contrato."*]*

Modelo de Minuta I

Discriminação das Taxas Fixas de Remuneração Acordadas no Contrato do Consultor

Por este instrumento, confirmamos que concordamos em pagar aos Especialistas listados, que participarão da execução dos Serviços, os honorários básicos e fora dos subsídios do escritório central (se for o caso) indicados a seguir:

(Expressos em [inserir nome da moeda])*

Especialistas		1	2	3	4	
Nome	Cargo	Taxa de Remuneração Básica por Mês/Dia/Ano de Trabalho	Encargos Sociais[1]	Custos indiretos[1]	Subtotal	
Sede						
Trabalho no País do Cliente						

1 Expresso como percentual de 1

2 Expresso como percentual de 4

* Se houver mais de uma moeda, adicionar uma tabela

Assinatura _____
Data_____

Nome e Cargo: _____

Apêndice D – Formulário de Garantia de Adiantamentos

[Ver Cláusula CG 41.2.1 e CE 41.2.1]

Garantia Bancária para Adiantamentos

(NÃO APLICÁVEL)

_____ *[Nome do Banco e Endereço da Filial ou Escritório Emitente]*

Beneficiário: _____ *[Nome e Endereço do Cliente]*

Data: _____

GARANTIA DE ADIANTAMENTO Nº: _____

Fomos informados de que _____ *[nome do Consultor ou um nome do consórcio , igual ao que aparece no Contrato assinado]* (doravante denominado "o Consultor") celebrou um Contrato de número _____ *[número de referência do contrato],* com data de _____ com V.Sas. para a prestação de _____ *[breve descrição dos Serviços]* (doravante denominado "o Contrato").

Além disso, compreendemos que, de acordo com as condições do Contrato, um adiantamento no total de _____ *[montante em números]* () *[montante por extenso]* deve ser feito mediante uma garantia de adiantamento.

A pedido do Consultor, nós do _____ *[nome do banco]* por este instrumento irrevogavelmente nos comprometemos a pagar a você qualquer soma ou somas que não ultrapasse(m) um montante total de _____ *[montante em números]* () *[montante por extenso][1]* quando recebermos sua primeira demanda por escrito, acompanhada por uma declaração por escrito dizendo que o Consultor não cumpriu sua obrigação no Contrato por ter usado o adiantamento para fins que não a prestação dos Serviços expressos no Contrato.

É uma condição para qualquer pedido e pagamento sob essa garantia a ser feito de que o adiantamento acima mencionado deve ter sido recebido pelo Consultor no seu número de conta _____ no _____ *[nome e endereço do banco]*.

O montante máximo dessa garantia deve ser progressivamente reduzido pelo montante do adiantamento reembolsado pelo Consultor, conforme indicado em cópias de declarações mensais autenticadas que devem ser apresentadas a nós. Essa garantia deve expirar, no máximo, quando recebermos o certificado de pagamento mensal, indicando que o Consultor efetuou o reembolso completo do montante do adiantamento, ou em __ *[inserir dia]* de _____ *[inserir mês]* de 2___ *[preencher ano]*,[2] o que ocorrer primeiro. Consequentemente, qualquer demanda de pagamento sob essa garantia deve ser recebida por nós nesse escritório ou antes de tal data.

Essa garantia está sujeita às Regras Uniformes para Garantias sob Demanda, Publicação Núm. 458 da CCI.

_____

[assinatura(s)]

Nota: Todo o texto em itálico tem caráter indicativo apenas para ajudar na preparação deste formulário e deve ser excluído do produto final.

_____

[1] O Garantidor deverá inserir um montante representando o montante do adiantamento e denominado na(s) moeda(s) do adiantamento conforme especificado no Contrato, ou em uma moeda livremente conversível e aceitável para o Cliente.
[2] Inserir a data prevista de expiração. No caso de uma prorrogação de tempo para conclusão do Contrato, o Cliente solicitará uma prorrogação dessa garantia do Garantidor. Tal solicitação deve ser por escrito e deve ser feita antes da data de expiração definida na garantia. Na preparação dessa garantia, o Cliente pode considerar a inclusão do seguinte texto ao formulário, no final do penúltimo parágrafo: "O Garantidor concorda com uma única prorrogação dessa garantia por um período não superior a [seis meses][um ano], em resposta à solicitação por escrito do Cliente para tal prorrogação, sendo que a solicitação deve ser apresentada ao Garantidor antes da expiração da garantia."

Rio de Janeiro, 09 novembro de 2021

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO MARCOS DA SILVA FONSECA**, **Usuário Externo**, em 10/11/2021, às 11:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Pedro Martins Castilho Junior**, **Diretor-Presidente**, em 29/11/2021, às 18:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por **Leandro Bastos da Silva**, **Diretor de Administração e Finanças**, em 30/11/2021, às 18:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **24596663** e o código CRC **58CBD425**.

Av. Nossa Senhora de Copacabana , 493, 5º andar - Bairro Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.031-000
Telefone: